

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Cấp Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mã thủ tục            | 1.115802                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Số quyết định         | 3097/QĐ-BKHCN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cấp thực hiện         | Bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lĩnh vực              | An toàn bức xạ và hạt nhân                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Đối tượng thực hiện   | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam, Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, Tổ chức nước ngoài, Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) |
| Cơ quan có thẩm quyền | Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  | Bộ phận Một cửa Bộ Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội                                                                                                                                                                                                    |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cơ quan phối hợp      | Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan                                                                                                                                                                                                                                                        |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Tổ chức vận hành có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân đến Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Sau khi có hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân trong thời hạn sau đây:
- a) Đối với trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tự thẩm định, thời hạn thẩm định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- b) Đối với trường hợp thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Việc ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài phải hoàn thành không quá 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hết thời hạn quy định mà chưa ký được hợp đồng thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc gia hạn thời hạn ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài và thời gian thẩm định tương ứng. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm định.
4. Chủ đầu tư phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định; giải trình, bổ sung nội dung trong quá trình thẩm định khi được yêu cầu; hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong thời hạn không quá 02 tháng.
5. Sau khi hoàn thành thẩm định, trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, xác nhận và cấp giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân hoặc phải có văn bản nêu rõ lý do không cấp phép gửi cho chủ đầu tư.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

## THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                             | Mẫu đơn, tờ khai                                                   | Số lượng    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân                                                                |                                                                    | 1 bản chính |
| Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành                                                                            | PL- Mục I-BC Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành-TT5.docx | 1 bản chính |
| Giới hạn và điều kiện vận hành, quy trình và hướng dẫn vận hành cập nhật                                                |                                                                    | 1 bản chính |
| Báo cáo kết quả vận hành thử; biên bản nghiệm thu và xác nhận hoàn thành xây dựng, lắp đặt theo thiết kế được phê duyệt | PL- Mục II- Báo cáo kết quả vận hành thử-TT5.docx                  | 1 bản chính |
| Tài liệu mô tả về hệ thống quản lý chất lượng áp                                                                        | PL-Mục III-Tài liệu mô tả                                          | 1 bản chính |

|                                                                                                                                       |                                                                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dụng cho giai đoạn vận hành                                                                                                           | về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho giai đoạn vận hành-TT5.docx |             |
| Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân đã được cập nhật                                                                        |                                                                        | 1 bản chính |
| Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong giai đoạn vận hành                                                                            |                                                                        | 1 bản chính |
| . Kế hoạch thay đảo nhiên liệu (nếu có) và chương trình vận hành                                                                      |                                                                        | 1 bản chính |
| Kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ                                                                                                     | PL- Mục IV- Kế hoạch chấm dứt hoạt động sơ bộ K3-Đ43- TT5.docx         | 1 bản chính |
| Kế hoạch kiểm toán vật liệu hạt nhân                                                                                                  |                                                                        | 1 bản chính |
| Tài liệu chứng minh biện pháp bảo đảm tài chính để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong suốt quá trình vận hành và chấm dứt hoạt động |                                                                        | 1 bản chính |
| Chương trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa đối với các cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn                            |                                                                        | 1 bản chính |
| Chương trình quan trắc phóng xạ môi trường                                                                                            |                                                                        | 1 bản chính |
| Chương trình quản lý lão hóa                                                                                                          |                                                                        | 1 bản chính |
| Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân viên vận hành                                                                  |                                                                        | 1 bản chính |
| Hướng dẫn quản lý sự cố nghiêm trọng                                                                                                  |                                                                        | 1 bản chính |
| Hồ sơ khác liên quan tới việc thẩm định an toàn vận hành nhà máy điện hạt nhân.                                                       |                                                                        | 1 bản chính |

## CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tiếp     | 12 tháng            | Miễn phí    | <p>1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</li> <li>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng.</li> </ul> <p>2. Thời gian cấp phép:</p> <p>Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.</p> <p>1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</li> <li>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng.</li> </ul> <p>2. Thời gian cấp phép:</p> <p>Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.</p> |
| Trực tiếp     | 1 tháng             | Miễn phí    | <p>1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</li> <li>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng.</li> </ul> <p>2. Thời gian cấp phép:</p> <p>Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.</p> <p>1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |          | <p>trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</p> <p>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Qua bưu điện | 12 tháng | Miễn phí | <p>1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <p>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</p> <p>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <p>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</p> <p>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.</p> |
| Qua bưu điện | 1 tháng  | Miễn phí | <p>1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <p>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định., 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ</p> <p>- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn.</p> <p>- Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian cấp phép: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                     | Mã văn bản                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025.                                                                     | 94/2025/QH15 ngày 27/6/2025 |
| Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu | 316/2025/NĐ-CP              |
| quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn và Báo cáo đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân.                                          | 60/2025/TT-BKHCHN           |
| quy định về an toàn hạt nhân đối với địa điểm, thiết kế, xây dựng và phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân.                           | 07/2026/TT-BKHCHN           |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Khoa học và Công nghệ

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

### I. Điều kiện để được cấp giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân

- Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng phù hợp với thông số thiết kế; tình trạng thực tế của nhà máy đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn;
- Có đủ nguồn lực bảo đảm việc vận hành an toàn;
- Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn vận hành, quy trình và hướng dẫn vận hành, giới hạn và điều kiện vận hành đáp ứng yêu cầu an toàn;
- Có hệ thống quản lý chất lượng trong giai đoạn vận hành đáp ứng yêu cầu của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
- Có kế hoạch chấm dứt hoạt động đáp ứng yêu cầu của pháp luật về năng lượng nguyên tử;
- Có biện pháp bảo đảm tài chính để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong suốt quá trình vận hành và chấm dứt hoạt động;
- Điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

### II. Yêu cầu chung về thông tin và chất lượng trong báo cáo phân tích an toàn, báo cáo đánh giá an toàn

- Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của báo cáo phân tích an toàn và báo cáo đánh giá an toàn.
- Thông tin, số liệu thống kê sử dụng trong báo cáo phân tích an toàn phải nêu rõ nguồn số liệu, năm gốc, đơn vị đo.
- Báo cáo phân tích an toàn và báo cáo đánh giá an toàn phải cung cấp bản tổng hợp dữ liệu đầu vào quan trọng để phục vụ việc thẩm định, lưu trữ và sử dụng trong các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

□ III. Yêu cầu chung trong mô tả thiết kế các hạng mục quan trọng về an toàn và trang thiết bị trong nhà máy điện hạt nhân thực hiện theo quy định tại Phụ lục III Thông tư 60/2025/TT-BKHCN (chi tiết tại mục V Phụ lục đính kèm)

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép vận hành máy điện hạt nhân

Mã: KQ-G06- Giấy phép vận hành máy điện hạt nhân

## TỪ KHÓA

Cấp Giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân

## MÔ TẢ